



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/302/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום
מקרקעין ארז שטיינברג

תובעת

רוזנטל שפרה
באמצעות ב"כ: עו"ד גולן ציונה
רח' הרצל 25, נתניה, 4239001

נגד

נתבעים

1. קורשון זאב
2. קורשון מניה חנה
באמצעות ב"כ: עו"ד מכלוף שולמית
רח' ככר העצמאות 12, נתניה

פסק דין

- לפני תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעים לפרק או להרוס מבנה מחומרים קלים שבנו הנתבעים בחצר משותפת.
- הבית נשוא הסכסוך מצוי ברח' משה שפירא 46, נתניה, ורישום בפנקס הזכויות כחלקה 376 בגוש 8267 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף לא נרשם בפנקס הבתים המשותפים אולם אין מחלוקת שהוא ראוי להירשם ככזה.
- הצדדים הם שכנים בבית המשותף. התובעת, גב' שפרה רוזנטל (להלן: "**רוזנטל**") היא בעלת זכויות חכירה לדורות של דירה אחת מתוך ארבע דירות שמכיל הבית המשותף. דירת רוזנטל מצויה בקומת השניה והתובעת משכירה את דירתה לאחרים. הנתבעים 1 ו-2, ה"ה בני הזוג קורשון (להלן: "**קורשון**"), הם בעלי זכויות חכירה לדורות של דירה בבית המשותף. דירת קורשון שוכנת בקומה הראשונה בצמוד לחצר משותפת.
- במחצית האחרת של החלקה עליה בנוי הבית המשותף מתגוררות שתי משפחות נוספות - משפחת שטרן ומשפחת רובינשטיין - שאינן צדדים להליך זה. יצוין כי זכויותיהן של הדיירים בבית המשותף אינן רשומות במרשם המקרקעין.
- יריבותם של רוזנטל וקורשון אינה חדשה ובמרוצת השנים התנהלו ביניהם הליכים משפטיים שונים הן בפני המפקחים על רישום המקרקעין והן בבתי המשפט שאין זה המקום לפרטם.
- בתביעה שלפני נטען כי בחודש ספטמבר בשנת 2021 במועד שסמוך לחג הסוכות, בנו קורשון בחצר הבית המשותף, במקום שאין מחלוקת שמהווה רכוש משותף (להלן: "**החצר המשותפת**"), מבנה דמוי "סוכה" הבנוי מחומרים קלים וכולל מוטות ברזל ואלומיניום, דלתות הזזה מחומר קשיח נעולות מצדן הפנימי, המגדרות ותוחמות את השטח הכלוא שבין דלתות ההזזה. על גבי מבנה זה, הוצבו גם קורות עץ מעל קורות ברזל/אלומיניום (להלן: "**הבניה**" או "**המבנה**"). רוזנטל פנתה לקורשון בבקשה להסיר את המבנה האמור שכן הוא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/302/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מונע ממנה את הגישה והשימוש בחצר המשותפת ואף חוסם את הגישה אל חלקה האחורי של החצר המשותפת, ובפרט אל מונה המים של דירת התובעת. קורשון סירבו לדרישתה של רוזנטל ובשל כך הוגשה התביעה.

7. בכתב ההגנה לתובענה ציינו קורשון כי קיבלו את הסכמת השכנים רובינשטיין ושטרן לבניה, וכי נאלצו לבנות את המבנה לצורך שמירה על ביטחונם מפני פורצים ולשם שמירה על הרכוש המשותף, שכן אנשים זרים נכנסים לחצר המשותפת וגורמים למטרדים שונים. נטען כי המבנה אינו מונע שימוש מבעלי הזכויות האחרים בחצר המשותפת וכן כי הוצע מפתח לשוכרת מטעם רוזנטל אולם היא סירבה לכך. הוצע כי המבנה יישאר פתוח בשעות היום וסגור בשעות הלילה.

8. במסגרת ההליך התקיים דיון קדם משפט וכן נערך על ידי ביום 28.5.2023 ביקור במקום על מנת שאוכל להתרשם ישירות ובאופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים ובפרט מהמבנה הקיים וממניעת השימוש הנטענת.

9. ביום 20.7.2023 התקיים דיון ההוכחות בו העידה מטעם התביעה התובעת בעצמה ומטעם הנתבעים העיד נתבע 1 – מר קורשון. כל אחד מהצדדים הגישו את סיכומיו וכעת נותר להכריע בתביעה.

10. אין מחלוקת כי בנית המבנה נעשתה ע"י קורשון ובתחומי הרכוש המשותף של הבית.
11. מהתרשמותי מביקורי במקום וכן מהתמונות שהוצגו לי בדיון עולה בבירור כי בנית המבנה היא בגדר תפיסת חזקה ייחודית בחלק מהרכוש המשותף, שכן המבנה מונע, דרך קבע, כניסה של התובעת אל שטח החלל שנוצר כתוצאה מהבניה, כך, **שרק לנתבעים הגישה והשליטה האפקטיביים במבנה**. כמו כן, למבנה ניתן לצאת ישירות מדירת קורשון, כך שהנתבעים, הלכה למעשה, צירפו לדירתם **שטח נוסף** על חשבון החצר המשותפת. פרט לאמור, נוכחתי לראות כי כתוצאה מבנית המבנה נחסמה הגישה אל שעוני המים של דירת התובעת (שו' 13-11 בעמ' 1 לפרוטוקול ביקור במקום מיום 28.5.2023).

12. שימוש כזה עולה כדי פגיעה ושינוי בזכויות בעלי הדירות בבית המשותף, שכן הוא שולל באופן קבוע את זכות השימוש בחלק ברכוש המשותף משאר בעלי הדירות בבית המשותף ועל כן אין הוא יכול להיחשב שימוש סביר ברכוש המשותף (ר' ע"א 708/72 **פרשקר נ' רוזנברג**, פ"ד כח (2) 817, 825-824 (1974); ע"א 374/08 **קטן נ' הורנשטיין**, פסקה 32 לפסק הדין, נבו (25.12.2012); ע"א 2307/99 **מכלוף נ' חג'ג'** (נבו 10.6.2001); י' ויסמן **דיני קניין - בעלות ושיטתו**, תשנ"ז-1997, 488-490).

13. מאחר שהגעתי לכלל מסקנה כי בנית המבנה הוא שימוש שאינו סביר ברכוש המשותף הרי שהוא כפוף להסכמת כל בעלי הדירות. במקרה שלפניי, לא הוכח כי ניתנה לנתבעים הסכמת כל בעלי הדירות שכן ברי כי התובעת לא נתנה את הסכמתה לבנית המבנה.

14. קורשון טענו כי שכניהם רובינשטיין ושטרן (בעלי הזכויות בדירות המצויות במחצית השניה של החלקה, כאמור), אינם מתנגדים להקמת המבנה ותמכו זאת במסמך הסכמה הנחזה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/302/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להיות חתום על ידי "משפחת רובינשטיין" ו-"משפחת שטרן" (מוצג א' למוצגי הנתבעים).
אלא שטענה זו לא הוכחה במידה הנדרשת שכן השכנים לא זומנו לעדות על ידי הנתבעים
ומשכך איני יכול לייחס משקל רב מדי למסמך ההסכמה שאף אינו כולל תאריך על גביו ואת
פרטי החתומים על המסמך. נוסף לכך, במסגרת הליך קודם לפני המפקחת על רישום
המקרקעין (תיק מס' 138/06) נפסק כי לרובינשטיין ושטרן **אין כל זכות שימוש בחצרי**
התובעת והנתבעים, וזאת לנוכח חלוקה מוסכמת של החלקה בין רובינשטיין ושטרן לבין
קורשון ורוזנטל. לפיכך, קיים ספק בעיני אם יש משמעות כלשהי להסכמה המיוחסת
לרובינשטיין ושטרן ביחס לשימוש בחצר קורשון ורוזנטל; יתרה מזו, גם אם אכן ניתנה
הסכמת השכנים, וגם בהנחה שיש להסכמה זו משמעות ביחס לשימוש בחצרי קורשון
ורוזנטל, אין בכך להועיל לקורשון מקום בו לפחות אחד מהבעלים של הרכוש המשותף
(התובעת) מתנגד לבניה שנעשתה.

15. בהקשר זה אציין, כי לא מצאתי לקבל את גרסתו של מר קורשון, שעלתה לראשונה בעדותו
לפניי, כי קיבל את הסכמת "מיופת כוחה" של התובעת, אימה - גב' כוכבי, לבנית המבנה.
ראשית, מדובר בהרחבת חזית אסורה שלא ניתן לה ביטוי ולו ברמז בכתבי הטענות מטעם
הנתבעים; שנית, טענה זו נטענה בעלמא, ללא כל אסמכתא רלוונטית התומכת בה כגון יפוי
כוח המסמך את גב' כוכבי לתת הסכמה בשם גב' רוזנטל או כתב הסכמה חתום מטעמה;
שלישית, גילה של גב' כוכבי אמה של התובעת (97) ומצבה הקוגניטיבי - כפי שהעידה לפני גב'
רוזנטל בדיון, אף הם אינם תומכים בסבירות גרסתו של מר קורשון. מנימוקים אלו, גרסתו
של מר קורשון בנושא זה אינה מהימנה עלי ועל כן היא נדחית.

16. כמו כן, הצעת קורשון להעביר מפתח לרוזנטל (ולשוכרת מטעמה) לדלתות המבנה כדי לאפשר
להם גישה לחצר או ייחוס בנית המבנה לדאגתם מפני כניסת זרים לחצר המשותפת, אין בהם
כדי להכשיר תפיסת חזקה ייחודית, **באורח קבע**, ברכוש המשותף ללא הסכמתה של רוזנטל.
בהקשר זה אוסיף, כי לאור העובדה שהנתבעים לא סגרו את החצר המשותפת מקו הרחוב
אלא רק את החלק הקרוב לדירתם, תוך השארת חלק ניכר מהחצר מופקרת, לשיטתם,
לפורצים ולזרים, ובשים לב שטעון זה לא נטען על ידם "בזמן אמת" אלא רק לאחר הגשת
התביעה, אני מוצא להטיל ספק גם בכנות טענת הנתבעים כי אכן השיקול בדבר מניעת
מטרדים והגברת הביטחון הוא שעמד בבסיס בניית המבנה.

17. על כל פנים, אפילו בהנחה שטובת כלל בעלי הדירות היתה לנגד עיני הנתבעים, קורשון אינם
רשאים לקבוע עובדות בשטח **כרצונם** באופן הפוגע בזכותה של רוזנטל לשימוש בחלקי הרכוש
המשותף ו"לרפא" זאת, **בדיעבד**, בנכונות ליתן מפתח לרוזנטל, כל עוד רוזנטל לא הביעה את
הסכמתה לכך. לא כך מתנהל שכן תם לב.

18. קורשון העלו גם טרעניות כלפי רוזנטל שלפיהן היא אינה משתתפת בהוצאות לתחזוקת החצר
המשותפת וכלל אינה מתעניינת בטיפול והחזקת החצר. אלא שגם אם אקבל את טענת קורשון
(ואיני קובע שטענה זו הוכחה לפני), אין בה כדי לאפשר לנתבעים לעשות בחצר המשותפת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/302/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כראות עיניהם. בעל דירה שאינו מרוצה מתחזוקת הרכוש המשותף רשאי לדרוש מבעלי הדירות בבית לבצע עבודות תחזוקה נדרשות, ובהיעדר מענה רשאי הוא לפנות בתביעה למפקח על רישום מקרקעין בדרישה לחייבם לעשות כן, אך הוא אינו רשאי ליטול את החוק לידי ולשנות את פני הרכוש המשותף ללא הסכמות יתר בעלי הדירות בבית על פי הרוב הדרוש על פי דין.

19. התוצאה אפוא היא כי התובענה מתקבלת.
20. אני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, לפרק את המבנה נשוא ההליך, כפי שהוגדר על ידי לעיל וכפי המודגם בתמונות שצורפו למוצגי התובעת, ולהשיב את מצב החצר המשותפת לקדמותו טרם ביצוע הפעולות המתוארות בכתב התביעה.
21. פרוק המבנה יבוצע בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין. פרק הזמן הארוך שנקבע לוקח בחשבון את מצב המלחמה בו מצויה מדינת ישראל החל מיום 7.10.2023.
22. כמו כן, ניתן בזאת צו מניעה קבוע, האוסר על הנתבעים, יחד ולחוד, לבנות כל מבנה בחצר המשותפת, לחסום את הגישה והיציאה מהחצר המשותפת, או למנוע מעבר לכל חלקי החצר המשותפת לרבות למונה המים של דירת התובעת.
23. לאור התוצאה אליה הגעתי, ישלמו הנתבעים, יחד ולחוד, לתובעת, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 10,000 ש"ח. בסכום ההוצאות התחשבתי בכך שהנתבעים התעקשו לנהל את התביעה עד תום, תוך יצירת טרחה נוספת שכרוכה בהגשת הראיות, בניהול שלב ההוכחות ובהכנת הסיכומים, וזאת למרות שברור היה מתחילת ההליך ולכל המאוחר לאחר הביקור במקום כי הקמת המבנה בחצר הוא שימוש אסור ברכוש משותף.
24. תשלום הוצאות ההליך ייעשה תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 02 בנובמבר 2023, י"ח בחשון תשפ"ד. עותק יומצא.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה